

Mandatsaufnahme

Mandant: Jens Malchow, geboren am 09.09.1971, gelernter Fachlagerist, zuletzt Schichtleiter Wareneingang. Seit 2024 wiederholte Arbeitsunfähigkeiten wegen Lumboischialgie, Polyneuropathie in beiden Füßen und depressiver Erschöpfung.

Der Mandant kann nach eigener Darstellung höchstens 20 Minuten stehen, kurze Wege nur mit Pausen bewältigen und verliert bei Taubheitsgefühlen in den Füßen das Gleichgewicht. Der Arbeitgeber hat keinen leistungsgerechten Arbeitsplatz angeboten. Die Reha-Klinik sieht mehr als sechs Stunden Leistungsvermögen für leichte Tätigkeiten, allerdings ohne Heben, ohne dauerhaftes Stehen und ohne Nachtschicht.

Ziel: Klage gegen den Widerspruchsbescheid und gerichtliche Beweisaufnahme zur quantitativen Leistungsfähigkeit.

Bericht Hausarztpraxis

Patient: Jens Malchow Datum: 11.06.2026

Seit Januar 2024 persistierende Schmerzen LWS mit Ausstrahlung rechts, nach Operation nur teilweise gebessert. Zusätzlich gesicherte sensomotorische Polyneuropathie. Psychische Belastung mit Schlafstörung und deutlicher Antriebsminderung.

Aus hausärztlicher Sicht ist eine regelmäßige Tätigkeit unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts derzeit nicht realistisch. Schon Arztbesuche müssen vom Sohn begleitet werden. Belastbarkeit im Alltag schwankt, sichere Gehstrecke etwa 80 bis 120 Meter.

Reha-Entlassungsbericht Auszug

Klinik: Reha-Zentrum Bad Lausick Aufenthalt: 03.03.2026 bis 24.03.2026

Diagnosen: chronisches LWS-Syndrom nach Bandscheibenoperation, Polyneuropathie, mittelgradige depressive Episode.

Leistungsbild: leichte körperliche Tätigkeiten überwiegend sitzend sechs Stunden und mehr, keine Zwangshaltungen, kein Heben über fünf Kilogramm, keine Leitern, keine Nachtarbeit.

Auffälligkeit: Der Bericht dokumentiert mehrere Therapieabbrüche wegen Schwindel, bewertet diese aber nicht in der Gesamtleistungsprognose. Die Wegefähigkeit wird nur mit Klinikflur und Treppenhaus beschrieben, nicht mit Arbeitsweg.

Rentenbescheid

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland Datum: 17.04.2026

Der Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung wird abgelehnt. Nach den medizinischen Feststellungen können Sie noch mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts tätig sein. Eine volle oder teilweise Erwerbsminderung liegt nicht vor.

Die festgestellten Einschränkungen betreffen nur schwere körperliche Arbeit und Nachtschicht. Für leichte Tätigkeiten besteht ein ausreichendes Restleistungsvermögen.

Widerspruchsbescheid

Datum: 12.06.2026

Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Die im Widerspruch vorgelegte hausärztliche Einschätzung führe zu keiner anderen Beurteilung, weil sie keine sozialmedizinische Leistungsbeurteilung enthalte. Der Reha-Entlassungsbericht sei schlüssig.

Rechtsbehelfsbelehrung: Klage zum Sozialgericht Leipzig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe. Zugang nach Umschlagvermerk am 15.06.2026.

Klageentwurf

An das Sozialgericht Leipzig

Kläger: Jens Malchow Beklagte: Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Es wird beantragt, den Bescheid vom 17.04.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 12.06.2026 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Rente wegen voller, hilfsweise teilweiser Erwerbsminderung zu gewähren.

Begründung: Der Reha-Bericht würdigt die dokumentierten Therapieabbrüche, die eingeschränkte Wegefähigkeit und die Kombination aus neurologischen und psychischen Einschränkungen nicht tragfähig. Das Leistungsbild ist nicht arbeitsmarktnah beschrieben. Es wird ein neurologisch-orthopädisches und psychiatrisches Sachverständigengutachten beantragt.